

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3237/2532

พันตรี อติศร อี สี
กระทรวงกลาโหม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.ล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2526 มาตรา 5

การที่โจทก์เคยประพฤติตนไม่เหมาะสมมาก่อน หาได้ถูกล้างไปตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีพ.ศ. 2526 มาตรา 5 ไม่ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวให้มีผลแต่เพียงว่าไม่เคยทำผิดวินัยเท่านั้น จำเลยซึ่งเป็นหน่วยราชการต้นสังกัดของโจทก์จึงสามารถนำเอาความประพฤติชั่วของโจทก์ในครั้งก่อน ๆ มาพิจารณาประกอบความประพฤติที่ไม่สมควรในครั้งหลัง และถือว่าโจทก์ประพฤติไม่สมควรและประพฤติชั่วหลายครั้งหลายหน ไม่ขัดหลาบเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ปลดโจทก์ออกจากราชการได้ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับราชการทหาร จำเลยสั่งให้โจทก์ออกจากราชการโดยยกเอาความผิดซึ่งได้รับนิรโทษกรรมแล้วมาเป็นสาเหตุจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนคำสั่งซึ่งสั่งให้โจทก์ออกจากราชการ และมีคำสั่งรับโจทก์เข้ารับราชการตามเดิมหากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 1,545,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนแบบธรรมเนียมของกองทัพบก คำสั่งของจำเลยจึงชอบ ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ และไม่อาจรับโจทก์เข้ารับราชการต่อไปได้ตามเดิม จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมาเกินความเป็นจริง ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน 6,305 บาทแก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนายทหารประจำการกองทัพบกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2521 ขณะที่โจทก์ประจำการอยู่ที่สถานพักผ่อน กองอำนวยการสถานพักฟื้นและพักผ่อน กรมพลธิการทหารบก ราษฎรบ้านแพนอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกกล่าวหาโจทก์ว่า อาศัยอิทธิพลของเครื่องแบบและอำंगกลุ่มนพลเรียกร้องค่าคุ้มครองในการเดิน รถยนต์โดยสารสายอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกรุงเทพมหานครเจ้ากรมพลธิการทหารบก ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน ได้ความว่าพฤติการณ์ของโจทก์มีมูลความจริง ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องและให้กรมพลธิการทหารบกสอดส่องดูแลมิให้โจทก์มีการกระทำในทำนองดังกล่าวอีก ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข 99 จ.1 หน้า 99 ต่อมาโจทก์ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆ อีกเจ้ากรมพลธิการทหารบกจึงสั่งให้กรมสารวัตรทหารบกตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการดังกล่าวสืบแล้วได้ความว่า โจทก์สนับสนุนการเดิน รถยนต์โดยสารบางปูถึงเอกราช โดยมีอักษรข้างรถว่า สวัสดิการครอบครัวทหารบางปู ประพฤติตนเป็นธุระอำนวยความสะดวกแก่รถยนต์โดยสารที่ผิดกฎหมาย โดยใช้ชื่อนวนพลอดิศร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทน บก.นพลส่วนหน้าผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้ลงทัณฑ์โจทก์ด้วยการภาคทัณฑ์และให้ทำทัณฑ์บนไว้ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข 99 จ.1 หน้า 103 เมื่อโจทก์ได้รับคำสั่งให้ไปประจำการที่กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี โจทก์ถูก

ร้องเรียนว่า โจทก์อ้างตัวเป็นเลขาธิการนวลหลอกลวงประชาชน จัดอุปสมบทหมู่ โดยอ้างชื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานพิธีอุปสมบทหมู่ และมีนวลพรบอดิสรเสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการจัดงาน กรรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ความว่า โจทก์ใช้ชื่อนวลพรบอดิสร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อ้างชื่อผู้บังคับบัญชาเป็นกรรมการที่ปรึกษาในพิธีอุปสมบทหมู่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของโจทก์เป็นการประพฤติไม่สมควรเป็นการผิดวินัยทหารจึงลงทัณฑ์กัก 3 วัน โจทก์ได้รับทัณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อเจ้ากรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี เสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ได้เสนอให้เจ้ากรมสารบรรณทหารบกพิจารณาพฤติการณ์ของโจทก์ว่า จะเข้าเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามทัณฑ์บนหรือไม่ เจ้ากรมสารบรรณทหารบกพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มิได้ทำผิดเงื่อนไขในทัณฑ์บนไม่อาจปลดออกจากราชการได้เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เสนอให้เจ้ากรมสารบรรณทหารบกพิจารณาถึงพฤติการณ์ของโจทก์ที่ประพฤติไม่สมควรหลาย ๆ ครั้ง แม้จะเป็นเรื่องคนละกรณีว่าจะเข้าเกณฑ์ต้องปลดออกจากราชการตามแบบธรรมเนียมใด ๆ ของกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบกได้กำหนดไว้หรือไม่ ในที่สุดเจ้ากรมกำลังพลทหารบกและเจ้ากรมสารบรรณทหารบกเห็นว่า พฤติการณ์ของโจทก์เป็นการกระทำที่ไม่สมควร ไม่ควรจะให้อยู่ในสังกัดทหารอีกต่อไป เห็นควรปลดออกจากราชการ จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากราชการ

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า จำเลยปลดโจทก์ออกจากราชการเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ประพฤติตนโดยไม่ชอบมาก่อนเกิดเหตุคดีนี้จนกระทั่งถูกผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสั่งให้สอดส่องดูแลความประพฤติของโจทก์ ต่อมาโจทก์ก็ยังประพฤติตนโดยไม่ชอบทำนองเดียวกันอีก ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ลงทัณฑ์โดยการภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บนไว้ ต่อมาโจทก์ก็ยังได้แอบอ้างชื่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาชั้นสูงจัดพิธีอุปสมบทหมู่อีกพฤติการณ์ของโจทก์จึงเป็นการกระทำ

ที่ไม่สมควร และการที่โจทก์ประพฤติตนไม่เหมาะสมดังกล่าว ก่อนคดีนี้หาได้ถูกล้าง
ไปตามพระราชบัญญัติ ล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีพ.ศ.
2526 มาตรา 5 ไม่ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวให้มีผลแต่เพียงว่าไม่เคยทำผิดวินัย
เท่านั้น จำเลยสามารถนำเอาความประพฤติชั่วของโจทก์ในครั้งก่อน ๆ มาพิจารณา
ประกอบได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่โจทก์ประพฤติไม่สมควร
และประพฤติชั่วหลายครั้งหลายหน ไม่เช็ดหลาบ ทั้ง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่
โจทก์แล้ว กรณีถือได้ว่าโจทก์ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเข้าหลักเกณฑ์ให้ปลดออก
จากราชการตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปี พ.ศ. 2519
ข้อ 11.2 และตามคำสั่งกองทัพบกที่ 176/2508 เรื่อง การหมุนเวียนกำลังพล ลงวัน
ที่ 10 มิถุนายน 2508 ข้อ 1.10 ตามเอกสารหมาย ล.1 หน้า 104 และหน้า 127 ตาม
ลำดับ คำสั่งของจำเลยชอบแล้ว จำเลยจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ที่ศาลล่างทั้ง
สองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ